

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6137/2541

นางสาวเทียมจันทร์ มั่งเจริญ
นายสัมพันธ์ โชคปมิตต์กุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/5, มาตรา 193/7, มาตรา 193/8

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247

จำเลยมิได้ยื่นฎีกาหรือยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาภายในกำหนดที่ศาล
อนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นฎีกา แต่กลับมายื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาเป็น
ครั้งที่ 2 เมื่อภายหลังจากระยะเวลาการยื่นฎีกาหรือระยะเวลาได้หมดสิ้นไปแล้วอีก
ทั้งจำเลยมิได้อ้างเหตุผลสุดวิสัยใด ๆ ไว้ด้วย การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลย
ขยายระยะเวลาต่อมา และท้ายที่สุดได้มีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้ จึงไม่ชอบตาม
ป.วิ.พ.มาตรา 247 และเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาล
ฎีกาชอบที่จะยกเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาและวินิจฉัยได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142 (5), 242
(1), 246 และ 247

จำเลยมิได้ยื่นฎีกาหรือยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาภายในกำหนดที่ศาล
อนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นฎีกา แต่กลับมายื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาเป็น
ครั้งที่ 2 เมื่อภายหลังจากระยะเวลาการยื่นฎีกาหรือระยะเวลาได้หมดสิ้นไปแล้วอีก
ทั้งจำเลยมิได้อ้างเหตุผลสุดวิสัยใด ๆ ไว้ด้วย การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลย

ขยายระยะเวลาต่อมา และท้ายที่สุดได้มีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้ จึงไม่ชอบตาม
ป.วิ.พ.มาตรา 247 และเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาล
ฎีกาชอบที่จะยกเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาและวินิจฉัยได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142 (5), 242
(1), 246 และ 247

(ระพีณ บุญสิทธิ์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วงศ์เย็น)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายจตุรงค์ ฉินวิวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายพีรพล จันทรสว่าง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ